

Giurisdizione e territorio. Servitù d'uso pubblico, dedica e trasformazione urbanistica (Corte di Cassazione, 1971–1988). Doctoral Workshop "Intersections: the City of the Lawyers", AISU. University of Roma Tre - 15-16 May 2025, Rome, Italy.

Translated Title : Public Easements, Dedication, and Urban Change: A Case for Jurisdiction and Territory (Court of Cassation, Italy, 1971–1988)

La relazione si sofferma sul rapporto che il potere pubblico intrattiene con lo spazio urbano. Come si definisce questo potere? Come legge e come trasforma la città? Gli studi di diritto urbanistico tendono a ricondurre il rapporto tra i due i) a una disciplina amministrativa, ii) a una tecnica di pianificazione, iii) sullo sfondo di rapporti più o meno conflittuali tra potere pubblico e proprietà privata. Questa rappresentazione, se ha il merito di restituire un tratto essenziale dei rapporti pubblico – territorio, dall'altra trascura o quantomeno marginalizza nella nostra riflessione una dimensione altrettanto importante per lo storico del diritto: la giurisdizione. Al pari e più di una pubblica amministrazione, anche la giurisdizione partecipa, infatti, alla costruzione giuridica del territorio. Il caso che si porta all'attenzione è quello che, con formula tecnica, si usa definire dei “modi di costituzione delle servitù d'uso pubblico” – e tra questi, un istituto di esclusiva pertinenza giurisprudenziale: la dedica del proprietario, nota anche come “dicatio ad patriam”.

This paper explores the role of contemporary jurisdiction in the making of urban territory. In recent decades, legal scholars have paid increasing attention to the urban dimension, namely to the public powers that help shape it and the ways in which they implement urban change — such as planning and law-making. By focusing on jurisdiction, this paper deals with a third dimension of urban transformation. Examining the case of public easements — with the Supreme Court's jurisprudence as its viewpoint — it shows how, throughout the 20th century, Italian courts have participated in the regulation of urban territories. This contribution has been largely jurisprudential in nature. Courts relied on an overtly inventive use of the law, shaping an idiom of their own and a distinct field of action in the making of contemporary cities.